رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٧٠٧ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٣٤٨ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١/٢هـ

المَوضُوعَات

خدمة عسكرية - أفراد - حقوق وظيفية - مكافأة تكليف الأعياد.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف مكافأة تكليف الأعياد - تضمن النظام صرف مكافأة بقرار من الوزير للأفراد العاملين خلال أيام الأعياد في غير أعمال الحج - صدور حكم المحكمة الإدارية برفض الدعوى؛ استناداً إلى أن صرف المكافأة سلطة تقديرية للجهة الإدارية، وأنه لم يصدر قرار بصرف المكافأة للمدعي - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن الثابت تكليف المدعي بالعمل خلال أيام الأعياد؛ ومن ثم يستحق معه للمكافأة - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء بإلزام المدعى عليها بصرف المكافأة للمدعي.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٢٥) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ١٣٩٧/٣/٢٤هـ.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم للمحكمة الإدارية بالرياض بصحيفة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تصرف له مكافأة الأعياد من عام ١٤٣٥هـ وحتى عام ١٤٤١هـ. وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة، باشرت نظرها حسب ما دون في محاضر ضبط الجلسات، وتم فتح باب المرافعة في الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال على نحو ما جاء في صحيفتها. وبطلب الإجابة من ممثل المدعى عليها، قدم مذكرةً تتلخص في الآتي: أولاً: عدم قبول الدعوى شكلاً. ثانياً: الدفع الموضوعي: ١-صدر تعميم مدير الأمن العام رقم (٥٦٦) وتاريخ ١٤٠٦/٦/٢٢هـ المتضمن قصر التكليف بالمرابطة في إجازتي عيد الفطر والأضحى على من تقتضي طبيعة أعمالهم من العسكريين التواجد على رأس العمل خلال الإجازات ويتم الرفع للمدير لأخذ الموافقة على ذلك، مما يتضح بأنه يلزم إرفاق موافقة مدير الأمن العام في ذلك الوقت على تكليف الفرد المعني بالعمل خلال أيام الأعياد للفترات المشار لها ليتم النظر في استحقاقه نظاماً. ٢-عدم استحقاق المدعي لمكافأة الأعياد بحكم صرف (ربع الراتب مع الإعاشة) عن الأعوام التي تم رفع حالة التأهب فيها إلى الحالة (ج) أو (ب) لكون بدل إعاشة إضافية ويومية الميدان يصرف لعموم منسوبي الأمن العام (المكلفين بالمرابطة بحكم رفع حالة التأهب)، وختم المذكرة بطلب الحكم برفض الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم تبين للدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإعلان الحكم.

الأسبَاب

لما كان المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها أن تصرف له مكافأة الأعياد من عام ١٤٣٥هـ حتى عام ١٤٤١هـ؛ لذا فإن نظر الدعوى والفصل فيها داخل ضمن الاختصاص الولائي للمحاكم الإدارية استناداً إلى المادة (١٣/أ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ باعتبارها من دعاوى الحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية، كما تدخل هذه الدعوى في اختصاص المحكمة مكانياً ذلك أن المدعى عليها تقع في نطاق اختصاص المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض، وفقاً لما قررته المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع". وأما عن قبول الدعوى، وبما أن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم نص في المادة (١/٨) على أنه: "يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به"، والفقرة رقم (٢) نصت على: "إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم، أو

مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من السنوات العشر المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة أيهما أطول"، ولما كان تاريخ نشوء الحق المدعى به في عام ١٤٣٥هـ، وتاريخ التظلم أمام المدعى عليها في ١٤٤١/١/٨هـ، ثم مضت المدة دون البت فيه؛ بالتالي جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية، وتاريخ إقامة الدعوى أمام المحكمة ١٤٤٢/٥/٢هـ؛ فمن ثم تكون الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها النظامية؛ ومن ثم تكون مقبولة شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، وبما أن المادة (٢٥) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ١٣٩٧/٣/٢٤هـ نصت على أن: "يصرف للفرد بقرار من الوزير مكافأة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية في الحالات التالية: ج-العمل خلال أيام الأعياد في غير أعمال الحج"، وحيث إن الواضح من نص المادة أن صرف المكافأة ليس حقاً مطلقاً للفرد، وإنما قيدته المادة بصدور قرار من الوزير المختص بمنح هذه المكافأة لمن يعمل في الأعياد، وهذا مما ينطوي تحت جناح السلطة التقديرية لجهة الإدارة، وحيث إن الثابت أنه لم يصدر للمدعي قرار بصرف تلك المكافأة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٣٧٠٧) لعام ١٤٤٢هـ المقامة من (...) ضد المديرية العامة للأمن العام.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكَمَة الاستِئنَاف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدم المستأنف -المدعي- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية.

وقد بنت المحكمة حكمها على: أن المستأنف صدر له قرار من صاحب الصلاحية بالتكليف، وقدم البيانات التي تثبت قيامه بالمهمة من خلال البيانات المرفقة وبإشراف رؤسائه، وحيث إن الثابت من الأوراق تكليف المدعي بالعمل في عيد الفطر للأعوام ١٤٣٥، ١٤٣٦، ١٤٣٧، ١٤٣٨، ١٤٣٩، ١٤٤٠، ١٤٤١هـ، وكذلك تكليفه بالعمل في عيد الأضحى لعامي ١٤٣٦، ١٤٤١هـ؛ وبالتالي فإن المدعي يستحق المكافأة عن الأعوام التي كلف بالعمل فيها؛ استناداً إلى نص المادة (٢٥) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ١٣٩٧/٣/٢٤هـ.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً بإلزام المديرية العامة للأمن العام بأن تصرف لـ(...) مكافأة التكليف بالعمل خلال أيام عيد الفطر للأعوام ١٤٣٥، ١٤٣٦، ١٤٣٧، ١٤٣٨، ١٤٣٩، ١٤٤٠، ١٤٤١هـ، ومكافأة التكليف بالعمل خلال أيام عيد الأضحى لعامي ١٤٣٦، ١٤٤١هـ.